

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2165/2535

นาง ละ ออ ตั้งนิ มิตร ดี กับพวก
นาย มะดีอ รี จะ รุ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425

ป.วิ.พ. มาตรา 40 วรรคแรก

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งให้เลื่อนคดีแก่ทนายจำเลยทั้งสามมาครั้งหนึ่งแล้ว ทนายจำเลยทั้งสามจะขอเลื่อนการพิจารณาอีกไม่ได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และหากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปจะทำให้เสียความยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก การที่ทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีครั้งต่อมาโดยอ้างเหตุแห่งความจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ว่าเพราะทนายจำเลยทั้งสามคิดว่าความที่ศาลอื่นซึ่งนัดไว้ก่อนและเป็นนัดสุดท้ายฝ่ายโจทก์ไม่ได้คัดค้านว่าไม่เป็นความจริง ดังนั้น ต้องถือว่าทนายจำเลยทั้งสามคิดว่าความที่ศาลอื่นจริง ทนายจำเลยทั้งสามยอมไม่สามารถว่าความสองคดีต่างศาลกันในเวลาเดียวกันได้ นับว่ามีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และเมื่อจำเลยทั้งสามยังไม่ได้เบิกความเป็นพยานตนเอง หากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดียอมจะทำให้เสียความยุติธรรมแก่จำเลยทั้งสาม ชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเลื่อนคดีไปเท่าที่จำเป็นแม้จะเกินกว่าหนึ่งครั้งตามบทกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้ขั้บรยณต์ตามคำสั่งของจำเลยที่ 2 Һุ่นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 3 ให้ไปส่งตุ้เียนที่โจทก์ซื้อจากจำเลยที่ 3 อันเป็นธุรกิจในการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ที่ 3 โจทก์ทั้งสองอาศัยรคันดังกล่าวไปด้วยจำเลยที่ 1 ขั้บรยณต์พลิกคว่า ทำให้โจทก์ที่ 1 ได้รับความเจ็บสาหัสโจทก์ที่ 2 บาดเจ็บ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสาม

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า โจทก์ทั้งสองโดยสารรถไปด้วย จำเลยที่ 1 ปฏิเสธเพราะจำเลยที่ 2 มีคำสั่งห้าม แต่โจทก์ทั้งสองสัญญาว่าไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ หากเกิดความเสียหายขึ้นจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนจากจำเลย วันเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ได้ใช้ความระมัดระวังแล้ว จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้การว่า การที่โจทก์ทั้งสองติดต่อกับจำเลยที่ 1 ไปส่งสินค้าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่ได้รู้เห็นด้วย เป็นการกระทำนอกเหนือจากการที่จ้าง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสามขาดนัดพิจารณา หลังจากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานจำเลยวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 ในวันนัดสืบพยานจำเลยทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีอ้างว่าติดว่าความคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 549/2530 ที่ศาลจังหวัดยะลา ศาลชั้นต้นเห็นว่าทนายจำเลยทราบวันนัดล่วงหน้าแต่เพิ่งมายื่นคำร้องอ้างเหตุว่าติดว่าความที่ศาลอื่นในวันนี้เป็นเหตุอันไม่สมควรจึงไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี และถือว่าจำเลยทั้งสามไม่มีพยานมาสืบนัดฟังคำพิพากษาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2532 เวลา 10 นาฬิกา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2532 ทนายจำเลยยื่นคำร้องว่าไม่เห็นพ้องกับคำสั่งศาลชั้นต้น เพราะทนายจำเลยติดว่าความที่ศาลจังหวัดยะลาจริงตามสำเนารายงาน

กระบวนการพิจารณาและบันทึกคำพยานของศาลจังหวัดยะลาที่แนบมา ขอให้ศาลชั้นต้น ยกเลิกวันนัดฟังคำพิพากษาและให้นัดสืบพยานจำเลยใหม่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้น ที่ไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณาสืบพยานจำเลยทั้งสามต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองมีว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่ อนุญาตให้เลื่อนการสืบพยานจำเลย ตามที่ทนายจำเลยทั้งสามยื่นคำร้องขอนั้นชอบ หรือไม่ พิเคราะห์แล้วประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 40 วรรคแรก บัญญัติว่า"เมื่อศาลได้กำหนดนัดวันนั่งพิจารณาและแจ้งให้คู่ความทราบแล้วถ้าคู่ความ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเหตุจำเป็นที่จะต้องขอเลื่อนการนั่งพิจารณาต่อไปโดยเสนอคำขอใน วันนั้นหรือก่อนวันนั้น ศาลจะสั่งให้เลื่อนต่อไปก็ได้ แต่เมื่อศาลได้สั่งให้เลื่อนไปแล้ว คู่ความฝ่ายนั้นจะขอเลื่อนการนั่งพิจารณาอีกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าว ล่วงเสียได้ และคู่ความฝ่ายที่จะขอเลื่อนแสดงให้เป็นที่พอใจศาลได้ว่า ถ้าศาลไม่ อนุญาตให้เลื่อนต่อไปอีกจะทำให้เสียความยุติธรรม ก็ให้ศาลสั่งเลื่อนคดีต่อไปได้เท่า ที่จำเป็น แม้จะเกินกว่าหนึ่งครั้ง..." ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้สั่งให้ เลื่อนคดีแก่ทนายจำเลยทั้งสามมาครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2531 ดังนั้นทนาย จำเลยทั้งสามจึงจะขอเลื่อนการพิจารณาอีกไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าว ล่วงเสียได้และหากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีไปจะทำให้เสียความยุติธรรมตาม

คำร้องขอเลื่อนคดีของทนายจำเลยทั้งสามฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2532 นั้น ทนายจำเลยทั้งสามได้อ้างเหตุแห่งความจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ว่า เพราะทนายจำเลยทั้งสามติดว่าความคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 549/2530 ของศาลจังหวัดยะลา ซึ่งได้นัดไว้ก่อนและเป็นนัดสุดท้าย ฝ่ายโจทก์ไม่ได้คัดค้านว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องของทนายจำเลยทั้งสามไม่เป็นความจริง ฉะนั้นต้องถือว่า ทนายจำเลยทั้งสามติดว่าความที่ศาลจังหวัดยะลาจริง ทนายจำเลยทั้งสามย่อมไม่สามารถว่าความสองคดีต่างศาลกันในวันเวลาเดียวกันได้ จึงมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจก้าวล่วงเสียได้ และเมื่อจำเลยทั้งสามยังไม่ได้เบิกความเป็นพยานตนเอง หากศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดี ย่อมเห็นได้ว่าจะทำให้เสียความยุติธรรมแก่จำเลยทั้งสามชอบที่ศาลชั้นต้นจะสั่งเลื่อนคดีต่อไปเท่าที่จำเป็น แม้จะเกินกว่าหนึ่งครั้งตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว กรณีมิใช่การประวิงคดีเพราะการเลื่อนคดีของทนายจำเลยทั้งสามในครั้งก่อนและครั้งนี้ล้วนมีเหตุจำเป็นและไม่อาจก้าวล่วงเสียได้

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ